

Exp.Nº: 235502

Fecha: 07/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARÍA CECILIA MUÑOZ MUÑOZ.

REGIÓN DEL MAULE, 07 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico Si es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña MARÍA CECILIA MUÑOZ MUÑOZ, C.I. Nº 11.147.461-3.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SECTOR SAN DIONISIO, CALLEJÓN LOS CARRASCO S/N, RUTA L-11, Comuna de Colbún, Provincia de Linares, Región Del Maule con una superficie aproximada de 537,46 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 8-530, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 7.497.809.-

- El título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas Vuelta 172 Nº 233 del año 1992 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Linares.

- El título ampara en forma total, el inmueble objeto de regularización.

- Se acompaña Título Aparente de Escritura Pública de Cesión de Derechos.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que la solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- CESIÓN DE DERECHOS.- La solicitante justifica el origen y fundamento de su ocupación material mediante un Contrato de Cesión de Acciones y Derechos, otorgado por Escritura Pública con fecha 04 de marzo de 2021 ante la Notaría Pública de don Luis Guillermo Álvarez Donoso , con Repertorio Nº 694 del año 2021, a través del cual adquiere de don Héctor Mario Carrasco Escalona la totalidad de derechos y acciones sobre el inmueble, antecedente que constituye un "título aparente" en los términos del Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, haciendo presumible la continuidad de la posesión y habilitando legalmente la suma de posesiones con sus antecesores. La posesión material se manifiesta de forma pública e inequívoca mediante la ejecución de hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, conforme al Artículo 925 del Código Civil, tales como la instalación y pago de luz eléctrica, y la ejecución de mejoras permanentes consistentes en un cierre perimetral de pandereta de hormigón prefabricado. Estos actos posesorios y su extensión cronológica se encuentran fehacientemente acreditados en el expediente mediante registros fotográficos y comprobantes de servicios básicos, antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, califica como documentos necesarios para acreditar la posesión material por el plazo de cinco años exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695 permitiendo así al Servicio formar la convicción administrativa sobre la exclusividad y continuidad de la ocupación invocada.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, la solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 5 años.

c.- La posesión, la ejerce la solicitante por sí misma.

d.- No existe en contra de la solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- La solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N°2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual, resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general, no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular, el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79 de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto

Observaciones:

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Colbún, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización

- Verificar actos posesorios declarados tales como cierres, construcciones, plantaciones, entre otros que deberán ser constatados en la etapa técnica correspondiente.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N° 3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación al presunto dueño don HÉCTOR MARIO CARRASCO ESCALONA, C.I. N° 6.506.868-0, con domicilio en Parcela N° 66, San Dionisio, de Colbún.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil; y

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN